

1500116-76.2022.8.26.0610

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206090/2022 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 26440569 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 183/2022 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 2206090 - DEL.POL.MORRO AGUDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, Morro Agudo-SP - cep 14640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500116-76.2022.8.26.0610 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500116-76.2022.8.26.0610

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206090/2022 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 26440569 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 183/2022 - DEL.POL.MORRO AGUDO, 2206090 - DEL.POL.MORRO AGUDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER PECHEL DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou KLEBER PECHEL DOS SANTOS, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, acusando-o de, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, (I) ter em depósito, para fins de venda, drogas, quais sejam, 02 (duas) porções de maconha, pesando cerca de 2,38 g (duas gramas e trezentos e oitenta miligramas), bem como 1 (uma) sacola plástica contendo a substância cocaína, pesando cerca de 14,36 g (quatorze gramas e trezentos e sessenta miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar e (II) ocultar, em proveito próprio, 1 (uma) bicicleta de marca "First", de cores vermelha e preta, quadro nº MT180726878, de propriedade de Felipe Miranda, coisa que sabia ser produto de crime.

Narra a denúncia, em síntese, que na data dos fatos, policiais militares se encaminharam até a residência do acusado em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500377-70.2022.8.26.0374, tendo em vista as várias denúncias recebidas de que ele estaria comercializando substâncias ilícitas no local.

Após o início das buscas, foram localizados, no quarto do denunciado, 2 (duas) porções de maconha e a quantia de R\$ 665,15 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos); bem como, sobre o telhado da varanda, foram encontradas uma sacola contendo cocaína fragmentada e uma colher de café com resquícios dessa mesma substância, além de um rolo de plástico filme.

Considerando-se a quantidade e a forma que a droga estava acondicionada, bem como as informações que a polícia militar possuía, é inequívoco que os entorpecentes destinavam-se ao tráfico.

Na oportunidade das buscas, foi localizada, ainda, 1 (uma) bicicleta de marca "First", de cores vermelha e preta, ocultada na residência do acusado, a qual era produto de crime de furto ao ofendido Felipe Miranda, menor de idade, na data de 11.07.2022, conforme Boletim de Ocorrência a fls. 112/113.

A denúncia foi recebida (fl. 138), o acusado foi citado (fl. 168) e apresentou resposta à acusação (fls. 159/161), designando-se, na sequência, audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 169/170), oportunidade em que foram ouvidos o representante da vítima do crime de furto e duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado ao final.

Ao final da instrução, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia (fls. 218/222). Ao passo que a DEFESA requereu, preliminarmente, a nulidade de todo o procedimento instaurado no apenso nº 1500545-43.2020.8.26.0374, reconhecendo a ilicitude de qualquer prova obtida através do expediente mencionado, se assim não entender, postulou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, em caso de condenação, que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com regime inicial aberto, além de que o denunciado possa apelar em liberdade. Por fim, pugnou pela restituição do aparelho celular apreendido, tendo em vista sua origem lícita (fls. 225/252).

É o relatório.

Primeiramente, rejeito a preliminar da defesa para reconhecer a ilicitude do mandado de busca e apreensão, tendo em vista que tal fato não se trata da primeira medida adotada pela investigação.

Isso porque, a Policial Civil, ouvida em Juízo, declarou que após o setor de investigação receber inúmeras denúncias anônimas de que o acusado estaria praticando o tráfico de entorpecentes, bem como a realização de diligências, que então o mandado de busca e apreensão foi solicitado, portanto, não há o que se falar em nulidade.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/27, 112/113, 123, pelas cópias dos autos nº 1500377-70.2022.8.26.0374 de fls. 32, 33/34, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 35/36, pelas fotografias de fls. 54/59, 61, pelo auto de entrega de fl. 114, pelo auto de avaliação de fl. 116, pelo laudo pericial de fls. 38/45, 188/190, 197/199, 200/202, 203/207, 208/211, bem como pela prova oral colhida.

O representante do ofendido do crime de furto, Luciano Beletato, disse que a bicicleta subtraída foi um presente seu para um sobrinho, mas seu nome ainda estava na nota fiscal. Soube que seu sobrinho estava na casa de um amigo, tendo deixado a bicicleta na garagem do local, com o portão fechado, de onde foi subtraída. O delito ocorreu no presente ano. Após diligências, a bicicleta foi localizada, sendo chamado à delegacia de polícia, onde a reconheceu.

A testemunha Juliana de Oliveira, Policial Civil, informou que o setor de

investigações da cidade de Morro Agudo/SP passou a receber várias denúncias anônimas de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência. Após diligências, foi solicitado mandado de busca e apreensão no local, o qual foi deferido. Durante as buscas, foi localizada, no telhado do imóvel, uma sacola plástica contendo uma grande quantidade de crack, já fragmentado, e uma colher de café que seria utilizada como medidor. Bem como na cozinha foi encontrado um rolo de papel filme, utilizado para embalar as porções de entorpecentes; no quarto, foi localizado o valor de, aproximadamente, R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e mais 2 (duas) porções de maconha. Além disso, avistaram a bicicleta, questionando o denunciado sobre a origem do objeto, tendo este respondido que a havia comprado pela quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), contudo, constaram que havia um boletim de ocorrência de furto registrado em relação à bicicleta. Na delegacia, o ofendido reconheceu o objeto.

Em seu interrogatório, o acusado KLEBER confirmou a propriedade das drogas, no entanto, afirmou que seriam para uso pessoal. Declarou que é dependente químico de maconha e crack. Em relação à bicicleta, disse que a adquiriu de um indivíduo que conhece da rua, no "sem terra". Quando foi preso, estava ajudando sua genitora a vender doces. Informou que ganhava entre R\$ 700,00 (setecentos reais) e R\$ 800,00 (oitocentos reais) por mês com a venda de doces, bem como está pagando quatro parcelas de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da bicicleta, sendo que o vendedor lhe disse que entregaria a nota fiscal depois. A quantia que foi encontrada em sua residência era proveniente da venda de doces com sua mãe. Diante desses elementos, reputo que restou comprovado, acima de uma dúvida razoável, a prática pelo acusado dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Nesse sentido, observo que de acordo com o depoimento prestado pela testemunha Juliana, Policial Civil, restou evidenciado que os entorpecentes encontrados na residência do acusado, destinavam-se ao tráfico, uma vez que o setor de investigações desta Comarca recebeu várias denúncias anônimas sobre o envolvimento do réu com a comercialização de substâncias ilícitas no local.

O que foi confirmado no cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel, expedido nos autos nº 1500377-70.2022.8.26.0374, onde as drogas foram localizadas. Além disso, importante ressaltar que a grande quantidade de crack encontrada, já estava fragmentada, com uma colher de café contendo a mesma substância conforme laudo pericial de fls. 188/190, sendo utilizada provavelmente como um medidor. Em acréscimo, ainda foram localizados um rolo de papel filme, muito utilizado na embalagem dos entorpecentes, bem como a quantia de, aproximadamente, R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), a qual o acusado, apesar de dizer em Juízo que o dinheiro seria proveniente da venda de doces com sua mãe, em nenhum momento comprovou a origem lícita de tal valor.

Em que pese a argumentação da defesa, noto que as circunstâncias e os elementos de prova denotam que os entorpecentes apreendidos na residência do acusado, destinavam-se a serem comercializados, considerando-se a forma como a droga estava acondicionada e a forma da apreensão dos entorpecentes.

Frise-se que o acusado não apresentou versão coerente a fim de afastar o depoimento da policial civil que, ao contrário, foi firme e segura em afirmar que o acusado estava praticando o delito ora analisado.

A palavra dos policiais que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, pelo contrário, são eles agentes públicos, nomeados pelo Estado de Direito para combater a criminalidade e proteger a população, podendo seus depoimentos subsidiar uma condenação.

Diante da prova acima examinada, impossível à absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

No mesmo sentido, considerando-se que o acusado adquiriu uma bicicleta por um valor muito abaixo que o normal, é inequívoco que ele a adquiriu sabendo ser produto de crime, uma vez que não indicou a origem lícita do referido objeto, restando-se a afirmar que ainda estava pagando suas parcelas, e que receberia o comprovante depois, além de não identificar o vendedor, versão esta que, com todo respeito, não convence.

Ademais, anoto que a renda declarada pelo denunciado das vendas de doces com sua

mãe é incompatível com a quantia que afirmou estar pagando pela bicicleta, sendo àquela muito inferior a esta. De rigor, portanto, a sua condenação, pois evidenciado que ele realizou o tipo subjetivo do art. 180, caput, do Código Penal. Nestes termos, havendo prova da materialidade e da autoria delitiva, passo a dosar as penas.

Em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na primeira fase, atento aos ditames dos artigos 42 da Lei 11.343/2006, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de substância conhecida como "cocaína", de maior potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento. Observo, ainda, que o acusado ostenta duas condenações com trânsito em julgado (F/A e Certidão de fls. 65/73, 74/76), sendo elas configuradoras de reincidência e de maus antecedentes (nº 0000111-07.2015.8.26.0374, 0001501-17.2012.8.26.0374), o que deve ser analisado em fase subsequente. Não há elementos nos autos para apurar a personalidade e conduta social da acusado. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Nestes termos, fixo a pena base do acusado em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando-se a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo a pena provisória do acusado em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista tendo em vista uma circunstância desfavorável ao acusado, a saber, a reincidência.

Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em relação ao crime do art. 180, caput, do Código Penal, na primeira fase observo que o acusado ostenta duas condenações com trânsito em julgado (F/A e Certidão de fls. 65/73, 74/76), sendo elas configuradoras de reincidência (nº 0000111-07.2015.8.26.0374, 0001501-17.2012.8.26.0374), o que deve ser analisado em fase subsequente. Não há elementos para analisar sua personalidade ou conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a consumação do delito.

Nesses termos, fixo a pena base do acusado no mínimo legal.

Na segunda fase, aplico a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando-se a pena em 1/6, motivo pelo qual fixo a pena provisória do acusado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo, assim, a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Considerando-se que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69, do CP), as penas devem ser somadas, totalizando, assim, 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 712 (setecentos e doze) dias-multa.

Diante do montante da pena aplicada, bem como a presença de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, a saber, a natureza do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Essas mesmas circunstâncias impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não havendo elementos para aferir a capacidade econômica do acusado, fixo o valor unitário dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a acusação para condenar KLEBER PECHEL DOS SANTOS, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, em valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data dos fatos.

Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não houve

alteração nas circunstâncias que determinaram a decretação da sua prisão preventiva.

Havendo prova de que o dinheiro apreendido em poder do acusado era proveniente do tráfico de entorpecentes, decreto sua perda, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, em favor da União.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a) oficie-se ao IIRGD; b) oficie-se ao TRE/SP; c) intime-se o acusado para o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; P.I.C.

Morro Agudo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA